

反家暴普法手册 | 荷兰

1. 法律框架介绍

1.1 妇女权益相关的综合性法律

- 荷兰《社会保障法（Social Support Act/Wet maatschappelijke ondersteuning）2015》第4章，见<https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2021-07-01>

1.2 人身保护令

- 根据《临时限制令法案（Temporary Restraining Order Act/Wet tijdelijk huisverbod）2008》第2条第1款、第9条，见 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01>

1.3 婚姻

1.3.1 结婚

荷兰《民法典第一册（Burgerlijk Wetboek Boek 1）》第30-68条，见 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2022-10-01/#Boek1_Titeldeel5_Afdeling2_Artikel44

1.3.2 离婚

荷兰《民法典第一册（Burgerlijk Wetboek Boek 1）》第151，154条，见 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2022-10-01/#Boek1_Titeldeel9

1.3.3 子女抚养权/抚养费

见荷兰政府官网，<https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-ending-a-civil-partnership/arrangements-concerning-the-children/parental-responsibility-for-children-after-split-up>

1.3.4 伴侣扶养费

见荷兰政府官网，<https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-ending-a-civil-partnership/agreements-about-maintenance/what-is-partner-maintenance>

2. 您或者您关心的人是否处于家暴之中？

2.1 法律定义

根据荷兰政府官网规定：家庭暴力是由受害者家庭圈内（domestic circle）的人实施的暴力行为。这包括伴侣和前伴侣、直系亲属、其他亲属和家庭朋友。当施暴者和受害者之间关系密切时，就会使用“家庭暴力”一词。Ta们之间通常存在权力差距，受害者依赖于施暴者。家庭暴力的形式可以是身体虐待、性虐待或精神虐待等。（Government of the Netherlands, <https://www.government.nl/topics/domestic-violence/what-is-domestic-violence>）

2.2 荷兰的家暴问题现状

荷兰每年有20-30万人遭受严重或反复的家庭暴力。

（Government of the Netherlands, <https://www.government.nl/topics/domestic-violence>）

2.3 常见类型

家暴通常为以下四种表现形式：

- a. 虐待儿童；
 - i. 根据莱顿大学和荷兰应用科学研究组织（TNO-Netherlands Organization for Applied Scientific Research）在2010年的研究估计，荷兰每年有约119,000名儿童遭受身体暴力、情感或心理上的虐待。
- b. 虐待老年人；
 - i. 包括：身体和心理暴力行为、忽视或疏于照顾老年人、性虐待、非出于老年人意志的财务干预等金融剥削
- c. 以名誉作为诱因的暴力行为，例如名誉谋杀，女性割礼（强制切除女性生殖器官）以及强迫婚姻；
 - i. 为了捍卫家庭、家族、族群的荣誉而施加给被害人的精神上的或身体上的暴力。
- d. 亲密伴侣间、或与前亲密伴侣间的各种形式的虐待，包括心理虐待和骚扰行为（比如，尾随跟踪、语言骚扰等）。
 - i. 身体暴力：掌掴、击撞、踢踹、殴打等人身暴力行为；
 - ii. 性暴力：强迫性交或其他形式的性胁迫；
 - iii. 心理（情感）虐待：侮辱、贬损人格、恐吓、威逼、故意伤害、以带走孩子相威胁等；
 - iv. 支配、控制行为：阻断受害者与其亲友的联系、监视其一言一行、限制受害者经济来源、干涉受害者工作、限制受害者获得教育或医疗服务的权利等。

（Government of the Netherlands, <https://www.government.nl/topics/domestic-violence/what-is-domestic-violence>）

3. 如何寻求法律保护？

3.1 紧急措施

3.1.1 紧急报警电话

- 家暴热线：
 - 全国家暴、虐待儿童/老人热线：0800 2000（24h免费）
 - 阿姆斯特丹：020 626 3800/06 10599458（8:00-23:00）
 - 海牙：070 392 5774（24h）
 - 鹿特丹：010 476 1680（24h）
- 医疗服务：
 - 阿姆斯特丹：020 592 3434/088 003 0600
 - 海牙：070 346 9669
 - 鹿特丹：010 290 9888(南部)/010 466 9573(北部及中部) /010 279 9262(东部)
 - 乌特勒支：0900 450 1450
 - 埃因霍温：0900 8861
- 警方: 112
- 性暴力主要求助热线：020 613 0245
- 预防自杀：113
- 心理咨询热线：008 357 3478

3.1.2 留存证据

- 通话记录，短信，来往电子邮件及附件，WhatsApp/微信/Line等通讯软件内消息，社交软件内信息，照片/音频/视频记录，医疗就诊记录，市政厅/警察局/法院的官方文件和通知，过往的求助记录。
- 请在保证自身安全的情况下，制作这些信息的副本并上传到只有您有访问权限的网络云端（比如Google drive/百度网盘等）。

3.2 限制令

3.2.1 简介

Domestic exclusion order

- 根据《临时限制令法案（Temporary Restraining Order Act/Wet tijdelijk huisverbod 2008）》第2条第1款、第9条，市长或检察官可根据情况对有潜在威胁的人施加为**期十天**的限制令。如果存在发生危险的可能或该严重的情况持续进行，该限制令可以在法院允许的情形下可以**延长至多四周**。
- 在某些紧急情况下，如果无法做出书面临时限制令，限制令可以口头做出。（上述法案第2条第7款）

（Wet tijdelijk huisverbod 2008, <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01>）

3.2.2 适用条件

- 限制令可以颁发给遭受了重复性侵害的受害者，例如跟踪、亲密伴侣暴力；也可以颁发给遭到单次行为侵害的受害者，例如强奸受害者。

3.2.3 申请程序

- 申请人可以通过报警来启动限制令的申请。报警后警方会决定是否通知助理公诉人，随后由助理公诉人决定是否启动临时限制令的程序。申请人还需要在家庭暴力报告所在地填写风险评估表（RIHG）以决定最终是否实行临时限制令。

3.2.4 法律效果

- 根据《临时限制令法案（Temporary Restraining Order Act/Wet tijdelijk huisverbod 2008）》第11条第1款，如果被施加限制令的人存在违反限制令规定的行为，将会被处以两年以下的监禁或第四类别的罚款。

3.2.5 法律依据

- 《临时限制令法案（Wet tijdelijk huisverbod）2008》，
<https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01>
- Marieke Remmelink, The use of a Temporary Restraining Order in the Netherlands, p6
<https://essay.utwente.nl/64448/1/Scriptie%20M.%20Remmelink%20openbaar.pdf>
- 荷兰政府官网, <https://www.government.nl/topics/domestic-violence/domestic-exclusion-order-and-sentencing-for-domestic-violence>

3.3 庇护

3.3.1 简介

- 在您离开家时，无论是否因家暴而离开/是否有独立生活能力/是否已经受到帮助，您都可以向市政厅申请居住在庇护所，市政厅委员会收到申请后会尽快公布审查结果并制定支持措施。
- 您也可以向市政厅申请个人预算，由第三方提供生活方面的服务和帮助。

3.3.2 适用条件

- 保护性住房：当申请人由于心理或社会心理问题无法通过自己的努力或社会网络中其他人的帮助来维持生活。
- 庇护所：只要离开了原本的住所，无论是否因家暴而离开/是否有独立生活能力/是否已经受到帮助，都可以向市政厅申请庇护所的帮助。

3.3.3 申请程序

- 市政厅在收到申请后将在6周内开启调查，在开启调查前申请者可以向市政厅说明自己希望得到怎样的救助。
 - 调查信息包括：申请者的需求，个人情况以及偏好；能否给申请者提供庇护所以及改善申请者当前情况；能否依赖申请者身边的人以满足申请者的需求；是否需要寻找非正式照顾者；是否可以利用社会活动来提高申请者的自立能力；与《健康保险法》中的健康保险人，公共卫生，福利等领域协调服务的可能性。
- 如果申请者愿意，市政厅可以提供个人预算金以供申请者通过第三方获得住房等其他方面的帮助。

3.3.4 法律依据

- 荷兰《社会保障法（Social Support Act）2015》第1条第2款c项；第2条第3款 (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2022-07-01/0>)

3.4 免费法律援助

3.4.1 简介

- 免费法律援助是指在您遇到侵权和违法行为时能够寻求的免费专业法律建议和帮助。

3.4.2 适用条件

Victims Support Netherlands提供情感支持，刑事诉讼等服务。

- 此机构在提供服务前需与您签署协议，若中途出现不遵守协议或利益冲突等情况机构可能会停止服务。
- 刑事服务诉讼服务需在听证会最少五天之前联系此机构，以便有充足时间准备。

3.4.3 申请程序

- 在您需要帮助的时候，可以随时拨打电话0900-0101或通过邮件contact@slachtofferhulp.nl进行联系，此机构会为您提供一个安全的场所帮助您。

3.4.4 法律依据

- 见Victims Support Netherlands机构官网, <https://www.slachtofferhulp.nl/>

3.5 追究施暴人的刑事责任

3.5.1 简介

- 荷兰《刑法典》中涉及的刑事责任可分为身体暴力类, 心理暴力类和性暴力类。

3.5.2 施暴人可能涉及的罪名

- 故意伤害罪 (第301-301条)
 - 故意损害人体健康的行为等同于虐待, 该行为构成攻击罪, 处三年以下监禁或第四类罚款。若造成严重的身体损害, 则处四年以下监禁或第四类罚款, 但仅存有攻击意图将不受处罚。有预谋的攻击, 处罚与攻击罪相同。但若该有预谋的攻击造成了严重身体伤害, 则处六年以下监禁或罚款。
- 故意伤害致人重伤罪 (第302-303条)
 - 故意对他人造成严重身体伤害的, 构成严重伤害罪, 处八年以下监禁或第五类罚款。有预谋的严重攻击则处十二年以下监禁或第五类罚款。
- 过失伤害致人重伤罪 (第308条)
 - 若导致了严重人身伤害或导致了暂时性疾病或使人误工的人身伤害, 处一年以下监禁或第四类罚款。若是冲动犯罪, 则处两年以下监禁或第四类罚款。
- 跟踪罪 (第285b条)
 - 非法、故意侵犯ta人隐私, 从而意图强迫ta人实施某行为、不实施某行为或容忍某行为, 或向该人灌输恐惧。情节严重的, 构成跟踪罪, 处三年以下监禁或第四类罚款。
- 胁迫罪 (第284条)
 - 以暴力、恐吓或诽谤相威胁, 使某人实施或不实施某行为, 或容忍某行为, 构成胁迫罪, 处两年以下监禁或第四类罚款。
- 威胁罪 (第285条)
 - 威胁对人身和/或财产公开使用暴力且造成严重损害的, 构成威胁罪, 处两年以下监禁或第四类罚款。
- 强奸罪 (第242-245条)
 - 任何以暴力或威胁为手段, 强迫ta人进行性行为的, 构成强奸罪, 处十二年以下监禁或第五类罚款 (第242条)。若行为人明知受害人处于无意识或无法反抗的状态, 而实施侵犯行为的, 处八年以下监禁或第五类罚款 (第243条)。若受害人12岁以下, 处十二年监禁或第五类法罚款 (第244条)。若受害人已满12岁未满16岁, 处八年以下监禁或第五类罚款 (第245条)。

- 强制猥亵罪（第246-247条）
 - 强制猥亵，处八年以下监禁或第五类罚款（第246条）。若受害人处于无意识或无法反抗的状态，或未满16周岁，处六年以下监禁或第四类罚款。
- 法律依据：荷兰《刑法典 Wetboek van Strafrecht》
<https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01>

3.5.3 报案

3.5.3.1 报警或前往警察局

- 若您正处于暴力的危险中并需要立即帮助，**拨打112**，警察会立即进行干预。当情况不紧急时，可以拨打普通报警电话0900-8844。
- 除此之外，您也可以随时去警察局并告知警察你所受到的暴力伤害。若您选择提出指控，警察会要求您提供证据（例如，伤口的照片，医疗记录或证人陈述）。您可以向警察出示证明您受到家庭暴力伤害的证据副本，并将原件自行保存好。

3.5.3.2 法律依据

- 荷兰政府官网，<https://www.government.nl/topics/honour-based-violence/question-and-answer/i%E2%80%99m-a-victim-of-honour-based-violence-how-can-i-get-help>
- Domestic violence in the netherlands, resources and support: <https://amsterdam-mamas.nl/articles/domestic-violence-in-the-netherlands-resources-and-support/>

3.5 离婚

3.5.1 离婚的类型

- 三种方式：完全离婚(divorce)、合法分居（legal separation 仍然是已婚但分居）、合法分居之后的婚姻解体(dissolution of the marriage)。
- 三种方式的流程均相同。

3.5.2 离婚的依据/条件

- 根据荷兰《民法典第一册（Burgerlijk Wetboek Boek 1）》第151和154条，当一方或双方认为婚姻已永久破裂时，即可向地区法院申请离婚。（见
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2022-10-01/#Boek1_Titeldeel9）

3.5.3 离婚的程序

- 若与伴侣共同提交离婚申请：

- 律师向法院提交“联合离婚申请书”，同时提交离婚协议，BRP摘录，结婚证书复印件。
 - 如果有孩子，还需提交未成年孩子的出生证明，育儿计划，有关分割抚育费和教育费的协议。
- 无需庭审，法官及时作出判决，您将收到离婚判决书。同时您可以签署一份同意契约放弃上诉权，便能够在市政厅登记结婚。
- 您需在收到离婚判决书的6个月内在缔结婚姻的市政厅登记离婚，登记手续完成后表示合法及正式离婚。

○ 若单方提交离婚申请：

- 提交申请：提交离婚申请方聘请律师向法院申请离婚，另一方将收到申请书副本。
- 答辩状：未提交申请的一方可以提交一份答辩状并聘请律师；也可以通过律师进行书面形式的声明表示自己不会提交答辩状并将决定权交给法院。
 - 答辩状需在收到离婚申请书副本的6周内提交，如果时间不够可以请律师申请延长期限。如果您正居住在国外或住址不明，您将有3个月时间提交答辩状。如果您不作回应，法官将对离婚请求进行判决，您将会在几周内收到法院的判决书。
- 财产分割协议：若双方未签订婚前协议，您可以找民法公证人准备一份财产清单并在律师或民法公证人的协助下达成财产分割协议。若无法达成协议，则将由法院决定财产分割。如果您希望之后或通过特殊方式进行财产分割，您可以启动单独的程序处理财产分割问题。
- 开庭与调解：在法庭上，双方有机会进行口头解释，并且离婚案件的开庭是非公开的。您也可以通过调解与对方达成一致，法院会核查您的案件是否适合调解。
 - 若有孩子，法官会决定是否需要儿童保育委员会等具有专业知识的人或家庭监护人参加庭审。
 - 如果申请方打算撤回申请，诉讼将直接终结。
- 上诉：任何一方均可在收到判决的3个月内由律师代理向上诉法院提出上诉。
- 注册离婚判决：收到离婚判决书后，您需要在6个月内在缔结婚姻的市政厅登记离婚。登记手续完成后表示合法及正式离婚。

○ 离婚程序均持续6周-1年以上不等，集体长度取决于配偶双方多久可达成一致。

法律依据：<https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Echtscheiding/#tabs>

3.5.4 子女抚养权

- 双方需对一系列涉及子女的问题进行协商，若双方针对特定问题协商不成时，将交由法官进行裁量。（见，<https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-ending-a-civil-partnership/arrangements-concerning-the-children/parental-responsibility-for-children-after-split-up>）

3.5.5 子女抚养费

- 离婚时双方需达成儿童抚养费协议并支付抚养费至子女21岁，双方协商的数额会经法院审核。若法院认为数额过低，将更改数额。若双方无法就数额达成一致，则由法院判决，该判决需写入离婚程序中的育儿计划。（见，<https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-ending-a-civil-partnership/arrangements-concerning-the-children>）

3.5.6 伴侣抚养费

- 若您的收入不足以支撑您离婚后的独立生活，您的前伴侣则有义务为您提供经济支持。您可以和前伴侣在律师、调解员或民事公证人的帮助下协商抚养费的数额和期限。若不能达成一致，即可以申请法院判决。抚养费的数额会每年更新一次，每月11月政府部门会根据平均收入的变化决定次年1月1日起的抚养费数额。（见，<https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Alimentatie>；<https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-ending-a-civil-partnership/agreements-about-maintenance/what-is-partner-maintenance>）

4. 家暴和离婚对您的签证有什么影响？

- 在满足特定的条件时，移民规划局（De Immigratie-en Naturalisatiedienst[IND]）有可能批准并发放您的独立居留许可：
 - **若您持有附属于伴侣关系的居留许可已满5年：**一般而言，您需要通过融入考试来获得独立居留许可。但若您因受害于家暴行为而结束了伴侣关系，作为例外，您可以直接申请永久人道主义居留许可。
 - **若您持有附属于伴侣关系的居留许可未满5年：**若您可以证明家暴情况的存在，则您可以申请独立的居留许可（永久人道主义居留许可）。您需要提供警察/监察部门的文件，包括：有关家暴情况的报警记录；向警察做出有关家暴情况的陈述；地方检察官或警察出局的已立案声明。需要提交庇护服务的文件包括：您暂居的庇护所或其它场所的工作人员的陈述；家庭医生/医院出具的医疗记录；其它援助部门的陈述。
 - **若您未持有荷兰的居留许可：**如果您可以证明家暴情形的存在，且能证明您在您的原籍国无法逃离家暴，您就可以申请荷兰的居留许可（短期人道主义许可）。若一年以后，家暴威胁仍存在且有其它令人信服的人道主义原因，您可以申请长期的人道主义许可。

法律依据：<https://ind.nl/en/residence-permits/other-residence-permits/residence-permit-honour-based-or-domestic-violence#the-residence-permit>